

Transformación de la Práctica Jurídica

Lo que la IA sí puede (y no puede) hacer

Ricardo Reyes-Jimenez

Universidad de La Sabana

30 de septiembre de 2026

Introducción al Módulo 1.2

Este módulo profundiza en cómo la Inteligencia Artificial Generativa está cambiando la práctica jurídica diaria, estableciendo qué tareas pueden delegarse de manera segura y cuáles son los límites técnicos actuales.

Resolviendo Dudas del Público (Q&A)

Antes de profundizar, resolvamos tres inquietudes clave que surgieron en la primera sesión:

1. ¿Cómo puedo estar seguro de no infringir derechos de autor de terceros?

- **La Regla de Oro:** Evite pedirle a la IA que genere contenido basándose en obras protegidas específicas de terceros. Utilice la IA para analizar o redactar a partir de *sus propias* plantillas (o las de la firma) **?**.
- **Protección Enterprise:** Herramientas comerciales (como Copilot o Claude Enterprise) incluyen cláusulas de *Indemnización por Copyright*, protegiendo al usuario si el modelo genera contenido infractor de manera inadvertida.

2. ¿Cómo vencer la resistencia por el impacto ambiental de la IA?

- **El Problema:** Entrenar y consultar modelos gigantes consume mucha energía y agua.
- **Mitigación (Uso Eficiente):** Use el modelo "adecuado" para la tarea. No use el modelo más potente y pesado (ej. GPT-4o o Claude Opus) para resumir un correo simple; use modelos ligeros, rápidos y de bajo consumo (GPT-4o-mini o Claude Haiku). La eficiencia computacional reduce la huella de carbono.

3. ¿Cómo hago para incluir las referencias o citas legales?

- **El Peligro:** Los LLMs abiertos (como ChatGPT) inventan (alucinan) sentencias y leyes.
- **La Solución (Grounding / RAG):** Debe usar herramientas que "anclen" la respuesta a una base de datos legal verificada (Lexis+ AI, vLex) o subir sus propios PDFs a herramientas como **NotebookLM**, donde la IA está forzada a incluir el número de página y la cita exacta del documento subido.

Ética y Uso Responsable (Gemini)

El análisis de documentos legales con IA exige un estándar ético riguroso:

- **Privilegio Abogado-Cliente:** El abogado sigue siendo el garante del secreto profesional.
- **Sesgos y Equidad:** La IA puede heredar sesgos de sus datos de entrenamiento.
- **Responsabilidad de Uso (Gemini):** Se debe usar como asistente y no como tomador de decisiones. El output debe ser siempre revisado por un humano.

Privacidad: ¿A dónde va la información?

El uso de modelos gratuitos (como ChatGPT o Gemini básico) conlleva riesgos de privacidad:

- **Modelos Gratuitos:** Por defecto, los datos ingresados (prompts) **pueden ser utilizados** para entrenar futuras versiones del modelo **?**.
- **Pérdida de Confidencialidad:** Introducir datos reales de un cliente en estas versiones viola los deberes éticos.
- **Solución:** Utilizar versiones **Enterprise/Corporativas**, modelos locales, o desactivar explícitamente el uso de datos para entrenamiento.

Debate Plenario: El Caso del Contrato Subido a la Nube

Escenario: Un asociado junior revisa un contrato de compraventa de acciones confidencial. Para agilizar, copia todo el texto (con nombres reales, precios y datos personales) en el ChatGPT gratuito pidiendo un resumen de riesgos.

Preguntas de Discusión:

- ¿Hubo transmisión internacional de datos no autorizada (Ley 1581)?
- ¿Se violó el secreto profesional o la confidencialidad?
- ¿Qué pasa si la plataforma es hackeada o usa esos datos para generar respuestas a terceros?
- ¿Cómo debió proceder el asociado de forma segura?

El Nuevo Modelo de Negocio Legal

- **El fin del modelo tradicional:** La transición de las horas facturables (billable hours) a los honorarios por valor (value-based pricing).
- **La paradoja de la eficiencia:** ¿Cómo facturar si la IA reduce un análisis de *due diligence* de 10 horas a 5 minutos?
- **Ventaja competitiva:** "La IA no reemplazará a los abogados, pero los abogados que usan IA reemplazarán a los que no la usan". La tecnología permite escalar el volumen de casos sin aumentar la plantilla linealmente.

Ejemplo: Del “Billable Hour” al “Value-Based”

¿Qué pasa cuando somos más rápidos?

- **El Modelo Antiguo:** La firma A tarda 10 horas en revisar contratos a $200/h = 2{,}000$.
- **El Modelo IA:** La firma B usa IA, tarda 2 horas y cobra por “paquete de revisión” a $1,500 fijos$.
- **El Resultado:** El cliente ahorra $500 y obtiene el trabajo en menos tiempo. La firma B aumentó su rentabilidad por hora drásticamen

Lo que la IA SÍ puede (y NO puede) hacer

Tarea Jurídica	**Nivel de Riesgo**	**Recomendación**
Redacción de correos y memos simples	Bajo	Uso rutinario con supervisión básica
Búsqueda de jurisprudencia en bases abiertas	Alto	NO RECOMENDADO (Riesgo de alucinación)
Resumen de expedientes largos	Medio	Ideal para IA, validando contra el PDF original
Análisis predictivo de sentencias	Alto	Requiere herramientas especializadas (ej. Lexis+ AI)

Matriz de Impacto en Tareas Diarias

- **Drafting (Redacción):** *Alto impacto.* Ideal para borradores de contratos estándar, *term sheets* y memos iniciales.
- **Review (Revisión):** *Impacto medio-alto.* Excelente para extracción de cláusulas clave, metadatos y análisis *red-flagging.*
- **Research (Investigación):** *Riesgoso sin RAG.* Peligro crítico de alucinaciones si se usan herramientas abiertas (como ChatGPT) para buscar jurisprudencia.
- **Estrategia Legal y Negociación:** *Impacto bajo.* La IA es un copiloto, pero no reemplaza la empatía, el *leverage* comercial ni la táctica judicial humana.

Ejercicio Flash 1 (2 min): ¿IA, Humano o Híbrido?

Dinámica: Levanten la mano según quién debe hacer la tarea:

- Buscar jurisprudencia para un caso de casación complejo. *(Humano / Herramienta RAG)*
- Redactar el primer borrador de un NDA estándar. *(IA)*
- Convencer a un cliente de aceptar un acuerdo extrajudicial. *(Humano)*
- Revisar si 500 contratos tienen cláusula de cambio de control. *(IA)*

Lección: La IA es excelente para volumen y borradores, pero ineficaz para estrategia y empatía pura.

El Síndrome de la Hoja en Blanco

Cómo la IA cambia el inicio del trabajo:

- **El problema histórico:** El mayor esfuerzo en la redacción legal es pasar del documento en blanco al primer borrador.
- **La solución GenAI:** La IA actúa como un "rompehielos". Produce un borrador de calidad media (un 6/10) en segundos.
- **El nuevo rol del abogado:** Pasamos de ser *redactores* a ser *editores* (llevar ese borrador del 6/10 al 10/10).

Ejercicio Flash 2 (3 min): Red-Flagging Contractual

Contexto: Lean esta cláusula: *"El proveedor realizará los mejores esfuerzos comerciales para entregar a tiempo."* **Dinámica:**

- ¿Qué riesgo ven como abogados? (Tienen 1 minuto).
- *Ahora veamos qué dice la IA:* "La expresión 'mejores esfuerzos comerciales' es subjetiva y no constituye una obligación de resultado, dificultando la ejecución por retrasos."

Lección: La IA no reemplaza su conocimiento, pero asegura que no pasen por alto riesgos por fatiga visual.

Casos de Uso Reales en la Práctica

- **Investigación y Análisis Legal:** Utilizar la IA para encontrar patrones en grandes volúmenes de documentos, no para buscar la "verdad" legal.
- **Revisión de Contratos:** Identificar cláusulas faltantes o riesgosas (Ej. cláusulas de indemnidad asimétricas).
- **Orientación a Clientes:** Redactar respuestas iniciales en lenguaje claro y accesible.
- **Gestión Documental:** Extracción de metadatos (fechas, partes, montos) de expedientes masivos.

El Peligro de la Confianza Ciega (Mata v. Avianca)

El puente entre el potencial y el riesgo:
En 2023, abogados en EE. UU. usaron ChatGPT para investigar jurisprudencia y presentaron un escrito con casos que la IA **inventó (alucinó) ?**.

- Fueron sancionados por el juez.
- Demostró que delegar la investigación sin verificación es negligencia profesional grave.

Anatomía de una Alucinación: ¿Por qué inventa?

¿Por qué una máquina tan "inteligente" miente?

- **No es un buscador:** Los LLMs no buscan en una base de datos. Son calculadoras de probabilidades de palabras **?**.
- **El "Autocompletar" con esteroides:** Si le piden una sentencia que no existe, el modelo calculará las palabras que estadísticamente *deberían* estar ahí (nombres, fechas) y generará un texto que *suena* real.
- **Solución:** ¡Nunca le pida hechos a un modelo abierto sin darle el contexto documental!

El Sesgo de Automatización

El riesgo psicológico oculto de la IA:

- **Definición:** La tendencia humana a confiar ciegamente en sistemas automatizados, incluso ignorando nuestra propia intuición.
- **El Peligro Legal:** Cuando la IA genera un documento con lenguaje formal e impecable, el cerebro asume que es correcto y disminuye su nivel de alerta.
- **Regla de oro:** Lea el documento generado por la IA con *el doble* de escepticismo con el que leería el trabajo de un practicante novato.

Human-in-the-Loop (HITL) como Estándar

- **La IA propone, el Humano dispone.**
- Ningún proceso legal crítico debe ser automatizado de extremo a extremo sin una revisión humana (HITL).
- **Beneficio Dual:** Reduce el riesgo de mala praxis a casi cero, mientras mantiene un ahorro de tiempo sustancial en la fase de generación.

Límites Críticos de la IA Generativa

- **Falta de Actualización:** Los modelos fundacionales tienen una fecha de corte de conocimiento. No conocen la ley aprobada ayer.
- **Falta de Hechos Específicos:** La IA no conoce el contexto único de su cliente a menos que usted se lo proporcione.
- **Alucinaciones:** La tendencia de la IA a inventar respuestas plausibles pero falsas cuando no tiene información suficiente.

Protocolo de Verificación Legal

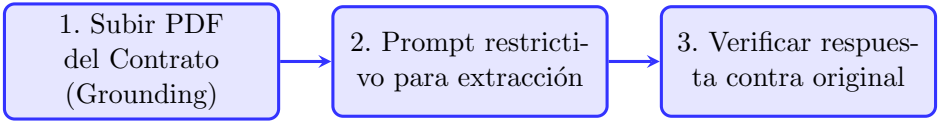
- **Grounding (Anclaje):** Proporcionar a la IA los documentos fuente sobre los cuales debe basar su respuesta.
- **Prompts Restrictivos:** Instruir explícitamente a la IA: "Responde ÚNICAMENTE basado en los documentos adjuntos".
- **Verificación Humana:** El abogado siempre debe revisar el documento final. La responsabilidad legal recae en el humano.

Ejercicio Flash 3 (3 min): Mejorando el Prompt

Dinámica: Tienen 1 minuto para transformar este prompt inútil en uno profesional:

- **Prompt Original:** *"Resume este documento."*
- **Construyendo el Prompt (Público):** ¿Qué le falta? (Rol, Formato, Restricciones) **?**.
- **El Prompt Ideal (Resultado):** *"Actúa como abogado senior de M&A. Resume el contrato adjunto enfocándote SOLO en las cláusulas de terminación anticipada. Entrégalos en una tabla con la sección y la explicación. Si no hay cláusula, di 'No Encontrada'. No inventes información."*

Flujo de Verificación (Ejemplo Práctico)



Deber de Competencia Tecnológica

- **Actualización del "Deber de Competencia":** En múltiples jurisdicciones (ej. *American Bar Association, Rule 1.1*), el deber del abogado ya incluye entender los beneficios y riesgos de la tecnología relevante.
- **Impacto en el Cliente:** Cobrar excesivamente por tareas manuales que una herramienta tecnológica podría hacer en minutos podría considerarse un cobro irrazonable en el futuro cercano.
- **El Abogado Biónico:** La adopción de IA Generativa dejó de ser un "lujo" de innovación para convertirse en una necesidad de diligencia profesional.

Ejercicio Práctico: Grounding con NotebookLM

Herramienta: Gemini Notebook **?**
Objetivo: Interactuar con un expediente masivo sin riesgo de alucinaciones.

- Subir la sentencia o expediente en PDF.
- Generar una guía de estudio automática.
- Hacer preguntas específicas al documento.
- Verificar las citas (Gemini Notebook muestra de qué página extrajo la información).

¡Sigamos en Contacto!

La Inteligencia Artificial avanza todos los días. ¡No duden en escribirme para compartir ideas, resolver dudas o seguir conversando sobre cómo la IA puede transformar su práctica jurídica!

- **WhatsApp:** (57) 3012726157
- **Email:** rareyesj@gmail.com

¡Muchas gracias por su participación!

References